

개인정보 수집·이용 동의서 작성 방법

1. 개인정보 수집 전 준비사항

○ 업무 목적 달성을 위해 필요한 최소한의 개인정보 항목 파악

- 최소한의 개인정보에 대한 입증책임은 해당 정보를 수집하는 개인정보처리자에게
있으니 업무에 필요한 최소한의 정보만 수집 가능

○ 수집·이용하는 개인정보의 보유기간 확인

- 관계 법령이나 공공기관 기록물관리 지침 등에 의하여 개인정보의 보유기간을 확인
- 개인정보 수집·이용 보유기간이 별도로 명시되어 있지 않은 경우에는 업무 특성을
고려하여 필요한 최소한의 보유기간 설정

○ 수집·이용하는 개인정보가 정보주체의 동의가 필요한지 확인

- 다음 중 어느 하나에 해당하지 않을 경우 반드시 정보주체의 동의를 받아야 함

《동의 없이 개인정보 수집·이용이 가능한 경우》(법 제15조제1항)

- | |
|---|
| 2호. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 |
| 3호. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 |
| 4호. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우 |
| 5호. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로
사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체,
재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 |
| 6호. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의
권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고
합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한함 |
| 7호. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우 |
| ※ 개인정보보호법을 적용받은 개인정보 처리자에게 해당(개인정보보호법 제15조) |

○ 수집·이용하는 정보에 고유식별정보 또는 민감정보 포함 여부 확인

- 주민등록번호를 제외한 고유식별정보* 및 민감정보**는 법적인 근거가 있거나 별도
동의를 받은 경우에만 수집 가능

* 고유식별정보: 주민등록번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 여권번호

** 민감정보: 사상·신념, 노동 조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성
생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할
우려가 있는 개인정보, 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보,
「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력자료에

해당하는 정보, 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보, 인종이나 민족에 관한 정보

《주민등록번호 수집 가능한 경우》 법 제24조의2제1항

- ① 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
 - ② 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
- ※ 주민등록번호의 경우 주민번호 수집 법정주의에 의해 정보주체의 동의가 있더라도 관련 법령이 없다면 수집 불가능

- 고유식별정보, 민감정보 등은 다른 개인정보 수집과 별도로 정보주체로부터 동의를 받아야함

※ 마케팅, 민감정보, 고유식별정보, 제3자 제공 등은 별도 동의 사항

○ 개인정보의 제3자 제공 여부 확인

- 다음 중 어느 하나에 해당하지 않을 경우 반드시 정보주체에게 별도 동의를 받아야 함

《정보주체의 동의 없이 제3자 제공이 가능한 경우》 법 제17조제1항제2호

- ① 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 - ② 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
 - ③ 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 - ④ 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우
- ※ 정보주체의 동의 없이 제공하기 위해서는 각 호 어느 하나의 수집목적 범위 안에서 제공하는 경우에 한함

○ 개인정보 수집 · 이용 동의 거부 시 불이익 검토

- 개인정보 수집 · 이용 및 제3자 제공에 대하여 정보주체가 동의하지 않을 경우 어떠한 불이익이 있는지 내용 확인

○ 개인정보 목적 외 이용 · 제공이 필요한 경우

- 개인정보를 수집한 목적 외 이용하거나 목적 외 제3자에게 제공하고자 하는 경우 정보주체에게 별도동의를 받아야함

- 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 없는 경우에는 다음 어느 하나에 대하여 수집 목적 외 이용하거나 제3자에게 제공 가능

《정보주체의 동의 없이 목적 외 제3자 이용·제공이 가능한 경우》 법 제18조제2항

2호. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3호. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정된 경우
4호. (삭제)
5호. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우(공공기관만 해당)
6호. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우(공공기관만 해당)
7호. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우(공공기관만 해당)
8호. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우(공공기관만 해당)
9호. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우(공공기관만 해당)
10호. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

2. 개인정보 수집 동의서 작성 방법

○ 정보주체에게 고지해야할 필수 항목

- 개인정보 수집·이용과 목적 외 제공은 다음과 같은 필수고지사항을 준수하여 정보주체에게 알려야함

《개인정보 수집·이용 필수 고지사항(4가지)》	《개인정보 제공 필수 고지사항(5가지)》
① 개인정보 이용 목적 ② 이용하는 개인정보의 항목 ③ 개인정보 보유 및 이용기간 ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 불이익의 내용	① 개인정보를 제공 받는 자의 성명 (법인 또는 단체의 경우 그 명칭) ② 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적 ③ 제공하는 개인정보의 항목 ④ 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 불이익의 내용

※ 상기 사항 중 어느 하나라도 변경하는 경우에는 다시 알리고 동의 받아야함

- 정보주체에게 동의를 등화 시 동의 여부를 선택할 수 있음을 반드시 명확하게 고지하여야 함

○ 동의서의 중요한 내용 표시 방법

- 동의 시 중요한 내용은 최소 9pt이상, 다른 내용보다 20%이상 크게, 글씨의 색깔, 굵기, 밑줄 등을 통하여 내용을 명확하게 표시

《대통령령으로 정하는 중요한 내용》

- ① 개인정보의 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
- ② 처리하려는 개인정보의 항목 중 민감정보, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호
- ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)
- ④ 개인정보를 제공받는 자 및 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

○ 개인정보 수집·이용 동의 기재

- 준비단계에서 검토된 내용을 바탕으로 개인정보 수집·이용 동의 사항을 다음 예시를 참고하여 작성
- 정보주체는 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익 내용 기재

《작성예시》

☐ 개인정보 수집·이용 동의

항 목	수집목적	보유기간
성명, 전화번호	건강 증진 프로그램 진행	1년

※ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 일부 서비스를 제공 받으실 수 없습니다.

○ 정보주체의 동의 여부 확인

- 정보주체가 개인정보 수집·이용에 대한 동의여부 의사를 명확하게 표시
- 수집·이용하고자 하는 개인정보의 정보주체가 만 14세 미만의 아동이라면 반드시 법정대리인의 동의를 받아야함
- ※ 이 경우 법정대리인의 성명, 연락처 등 동의를 받기 위해 필요한 최소한의 개인정보는 법정 대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 수집 가능

《작성예시》

※ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

개인정보 수집·이용 동의

☐예

☐아니요

※ 만 14세 미만 학생의 경우 보호자(법정대리인)의 동의가 필요합니다.

20○○. ○. ○.

본인

성명

(서명 또는 인)

보호자(법정대리인)

성명

(서명 또는 인)

○○학교장 귀하

○ 민감정보 처리에 대한 별도 동의 여부 확인

- 민감정보 처리가 필요하다고 검토되었다면 다음과 같은 예시를 통하여 별도로 동의서를 작성
- 정보주체는 민감정보 처리에 대한 동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익 내용 기재
- 정보주체의 민감정보 처리 시 사생활 침해의 위험성이 있다고 판단되는 경우 민감정보의 공개 가능성 및 비공개 선택 방법을 정보주체가 알아보기 쉽게 고지

《작성예시》

항 목	수집목적	보유기간
의사진단서 또는 의견서 등 민감내용이 포함된 별도 증빙자료	결석사유 확인	1년 (학교 내부 규정에 따라 보유기간 변경 가능)
※ 민감정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 결석사유 확인에 제한을 받을 수 있습니다.		
민감정보 수집·이용에 동의하십니까? ☐ 예 ☐ 아니요		
※ 만 14세 미만 학생의 경우 보호자(법정대리인)의 동의가 필요합니다. 20○○. ○. ○.		
본인	성명	(서명 또는 인)
보호자(법정대리인)	성명	(서명 또는 인)
○○학교장 귀하		

○ 고유식별정보 처리에 대한 별도 동의 여부 확인

- 고유식별정보(주민등록번호 제외) 처리가 필요하다고 검토되었다면 다음과 같은 예시를 통하여 별도로 동의서를 작성
- 정보주체는 고유식별정보 처리에 대한 동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익 내용 기재

《작성예시》

항 목	수집목적	보유기간
여권번호	수학여행을 위한 비행기표 예매	비행기표 예매 업무 처리 완료일 까지
※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 수학여행 신청에 제한을 받을 수 있습니다.		
고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까? ☐ 예 ☐ 아니요		
※ 만 14세 미만 학생의 경우 보호자(법정대리인)의 동의가 필요합니다. 20○○. ○. ○.		
본인	성명	(서명 또는 인)
보호자(법정대리인)	성명	(서명 또는 인)
○○학교장 귀하		

○ 개인정보 제3자 제공 내역 기재 및 정보주체 동의여부 확인

- 개인정보 제3자 제공이 필요하다고 검토 되었다면 다음과 같은 예시를 통하여 별도로 동의서를 작성
- 정보주체는 개인정보 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익 내용 기재

《작성예시》

제공받는 기관	제공목적	제공하는 항목	보유기간
00캠프	영어캠프 진행	학년, 반, 성명	해당기관 내부규정에 따름

※ 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우
동계방학 영어캠프에 제한을 받을 수 있습니다.

개인정보 제3자 제공 동의 ☐예 ☐아니요

※ 만 14세 미만 학생의 경우 보호자(법정대리인)의 동의가 필요합니다.

2000. 0. 0.

본인 성명 (서명 또는 인)

보호자(법정대리인) 성명 (서명 또는 인)

○○학교장 귀하

○ 정보주체의 동의 없이 수집·이용하는 개인정보 내역 고지

- 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용할 경우 다음과 같은 예시를 통하여 정보주체에게 고지

《작성예시》

개인정보보호법 제24조의2 제1항제1호에 따라 정보주체의 동의 없이 주민번호를 수집·이용할 수 있습니다.

개인정보 처리사유	개인정보 항목	수집 근거
단체보험계약 체결	주민등록번호	「보험업법 시행령」 제102조 제5항 4호, 「상법」 제735조의3(단체보험)